

AO JUÍZO DA 16ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO CONSUMIDOR (VESPERTINO) DA COMARCA DE SALVADOR — BAHIA

Processo nº 0180006-76.2026.8.05.0001

Recorrente: SHEILA CRISTINA BARRETO VIEIRA

Recorrida: STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECURSO INOMINADO

arts. 41 e 42 da Lei 9.099/95 — com pedido de gratuidade da justiça e de arbitramento de danos morais

PARTE A — PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO

SHEILA CRISTINA BARRETO VIEIRA, já qualificada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais que move em face de **STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**, vem, **tempestivamente**, com fundamento no **art. 41 da Lei nº 9.099/95**, interpor **RECURSO INOMINADO** contra a r. sentença de Id. 206952353 (Págs. 101–102), que julgou improcedentes todos os pedidos, pelas razões anexas, que requer sejam recebidas e processadas.

Tempestividade. A Recorrente foi intimada da sentença em **30/09/2026** [VERIFICAR ANTES DE PROTOCOLAR a data exata de intimação]; o prazo é de 10 (dez) dias úteis (art. 42 da Lei 9.099/95 c/c art. 219 do CPC e Enunciado 165 do FONAJE), de modo que o recurso é tempestivo.

Preparo e gratuidade. A gratuidade da justiça foi requerida na inicial (Id. 203480486, Pág. 1; declaração de hipossuficiência, Id. 203480487, Pág. 13) e **não foi apreciada**, pois a sentença apenas dispensou custas e honorários no primeiro grau (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). O pedido é **renovado** nesta oportunidade, instruído com o **Histórico de Créditos do INSS (Doc. 1)**, conforme o tópico II.2 das razões. Requer-se a dispensa do preparo (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95 c/c arts. 98 e 99, § 7º, do CPC [VERIFICAR ANTES DE PROTOCOLAR]) e, apenas por cautela e sem prejuízo do pedido, que, se indeferida a gratuidade, seja fixado prazo para recolhimento, evitando-se a deserção.

Requer, ao final, o recebimento do recurso, a intimação da Recorrida para contrarrazões e a remessa à Egrégia Turma Recursal.

Nestes termos, pede deferimento.

Salvador/BA, ____ de outubro de 2026.

CLEYTON DA SILVA BARBOSA

OAB/MS 17.311 — OAB/BA 92.148 [VERIFICAR inscrição suplementar]

EGRÉGIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DA BAHIA

Recurso Inominado — Processo nº 0180006-76.2026.8.05.0001 (origem: 16ª VSJE do Consumidor — Vespertino — Salvador/BA)

Recorrente: SHEILA CRISTINA BARRETO VIEIRA

Recorrida: STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

PARTE B — RAZÕES DO RECURSO INOMINADO

Colenda Turma, Eméritos Julgadores,

I — SÍNTESE DA DEMANDA E DA SENTENÇA RECORRIDA

A Recorrente consultou o Registrato do Banco Central e constatou relacionamento em seu nome com a Recorrida, iniciado em **25/07/2025** (Id. 203480491, Págs. 23–25), que afirma jamais ter solicitado. Ajuizou ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais (R\$ 8.000,00) e por desvio produtivo (R\$ 2.000,00) (Id. 203480486, Págs. 7–8).

A Recorrida contestou apresentando **capturas de tela do seu painel administrativo** e duas imagens avulsas (um RG fotografado e uma selfie), e declarou que **"não se opõe ao encerramento cadastral"** da conta (Id. 205536487, Pág. 73). A sentença julgou **improcedentes todos os pedidos**, sob o fundamento de que a Recorrida "apresentou elementos relativos ao procedimento de abertura da conta, incluindo validação documental e biométrica, não havendo prova suficiente de falha nos mecanismos de segurança empregados", de que a conta "permaneceu sem qualquer movimentação financeira", e de que "a mera existência do vínculo cadastral no Registrato, desacompanhada de repercussão concreta, não configura dano moral" (Id. 206952353, Pág. 101).

A *ratio decidendi* atacada: o Juízo tratou como prova suficiente da contratação o que são **telas do sistema interno da própria ré**, e exigiu da consumidora a prova de "falha nos mecanismos de segurança", invertendo o ônus que a lei põe sobre o fornecedor. Ao fazê-lo, julgou improcedente até o pedido de encerramento da conta, **a que a Recorrida expressamente não se opôs**.

II — ADMISSIBILIDADE

II.1 — CABIMENTO, TEMPESTIVIDADE E INTERESSE

O recurso é cabível (art. 41 da Lei 9.099/95), foi interposto no prazo de 10 dias úteis (art. 42) e a Recorrente tem interesse, pois teve todos os pedidos julgados improcedentes.

II.2 — GRATUIDADE DA JUSTIÇA: COMPROVAÇÃO PELO HISTÓRICO DE CRÉDITOS DO INSS

A Recorrente declarou, sob as penas da lei, não poder arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento (Id. 203480487, Pág. 13). A declaração de pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, § 3º, do CPC), e o benefício só pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos, após intimação da parte para comprová-los (art. 99, § 2º). Nada nos autos infirma a declaração. Ao contrário, o **Histórico de Créditos do INSS (Doc. 1)**, emitido em 04/09/2026 e autenticável em meu.inss.gov.br/central com o código **2609040MN2-ZGRGNZNQ139**, a confirma:

Dado do benefício (NB 158.754.955-4 — Pensão por morte previdenciária, espécie 21)	Valor	Observação
Valor total do benefício na competência 08/2026 (rubrica 101)	R\$ 1.621,00	Equivale a um salário mínimo
Consignação empréstimo bancário (rubrica 216)	R\$ 23,19	—
Consignação empréstimo bancário (rubrica 216)	R\$ 23,00	—
Consignação empréstimo bancário (rubrica 216)	R\$ 35,99	—
Consignação empréstimo bancário (rubrica 216)	R\$ 485,11	—
Empréstimo sobre a RMC (rubrica 217)	R\$ 81,05	—
Consignação — cartão (rubrica 268)	R\$ 81,05	—
Total de descontos	R\$ 729,39	45,0% do benefício
Valor líquido efetivamente pago (08/2026)	R\$ 891,61	55,0% de um salário mínimo

Quadro 1 — Composição do benefício previdenciário (Histórico de Créditos, Doc. 1)

A Recorrente é viúva e pensionista; sua única renda comprovada é uma pensão por morte de **um salário mínimo**, da qual **R\$ 729,39 (45%)** são consumidos por descontos consignados, restando **R\$ 891,61** líquidos, importância inferior a um salário mínimo. Destinar parte dessa renda ao preparo recursal comprometeria o sustento, situação a que o art. 5º, LXXIV, da CF/88 e o art. 98 do CPC visam a obstar. Requer-se

a **concessão da gratuidade**, com dispensa do preparo (art. 99, § 7º, do CPC [VERIFICAR ANTES DE PROTOCOLAR]); se o Colegiado entender necessária prova complementar, requer-se **intimação prévia para complementação** (art. 99, § 2º) e, em último caso, prazo para recolhimento, sem deserção. A gratuidade suspende, ainda, a exigibilidade de eventual sucumbência recursal (art. 98, § 3º, do CPC [VERIFICAR ANTES DE PROTOCOLAR]).

III — DELIMITAÇÃO DO OBJETO E MAPA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA

Como a sentença é de **improcedência total**, devolve-se à Turma o capítulo integral: o mérito da contratação, o encerramento da conta e as indenizações.

#	Fundamento da sentença (Id. 206952353, Pág. 101)	Erro apontado	Atacado em
1	"Não havendo prova suficiente de falha nos mecanismos de segurança"	Erro de direito: ônus da prova da regularidade é do fornecedor	IV.1
2	"Elementos relativos ao procedimento de abertura, incluindo validação documental e biométrica"	Erro de fato: valorou telas internas, selfie avulsa e RG sem lastro técnico, sem contrato ou aceite	IV.2
3	Improcedência do pedido de encerramento da conta	Erro: a Recorrida não se opôs; pedido incontroverso	IV.3
4	Ausência de movimentação e de "repercussão concreta": sem dano moral	Erro de direito: dano presumido (reconhecida a ausência de contratação)	IV.4
5	Desvio produtivo: mera tentativa administrativa seguida de ação	Consideração subsidiária	IV.5

Quadro 2 — Fundamentos da sentença, erros e seções de ataque

IV — RAZÕES DE REFORMA

IV.1 — DO ERRO NA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

A sentença julgou improcedente o pedido porque "não [há] prova suficiente de falha nos mecanismos de segurança empregados". A frase põe o ônus do lado errado. A Recorrente nega, desde a inicial, ter solicitado a conta. **O fato que daria validade à relação, a manifestação de vontade da titular, é fato impeditivo do direito da autora, e prová-lo incumbe ao réu (art. 373, II, do CPC)**. A autora não precisa demonstrar uma "falha" nos sistemas da Recorrida, a que não tem acesso; cabe à

Recorrida demonstrar, com elementos técnicos idôneos, que foi a própria titular quem abriu a conta.

A relação é de consumo e a responsabilidade, objetiva (art. 14 do CDC; Súmula 479/STJ); a hipossuficiência técnica e informacional é manifesta, pois logs, IP, dispositivo, trilha de abertura e relatórios biométricos estão sob domínio exclusivo da Recorrida; exigir da consumidora a prova de que **não** contratou é prova diabólica de fato negativo; e a distribuição dinâmica (art. 373, § 1º, do CPC) e a inversão de pleno direito (art. 6º, VIII, do CDC), pedida na inicial e **não apreciada** na sentença, levam ao mesmo resultado. Ao exigir "falha nos mecanismos de segurança" comprovada pela autora, a sentença fez recair sobre a consumidora o risco da atividade, em sentido contrário à Súmula 479/STJ.

Consequência processual: a sentença errou ao exigir da consumidora a prova de falha nos sistemas do fornecedor; reexamina-se a prova sob o ônus correto.

IV.2 — DO ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA DA RECORRIDA

A sentença concluiu que a Recorrida apresentou "validação documental e biométrica". O que a Recorrida juntou, examinado documento a documento (todos já nos autos), é o seguinte:

Documento da Recorrida	O que é, de fato	O que não comprova
"Detalhes da conta" (Id. 205536488, Pág. 81)	Captura de tela do painel administrativo da Recorrida ("stone admin"), sem assinatura, sem data e hora de captura, sem identificação do operador	Contratação pela titular: mostra apenas que o cadastro existe no sistema da própria Recorrida
Análise de KYC (Id. 205536492, Pág. 85)	Captura de tela do painel interno: canal "self_register"; "Facematch Bureau — score 95"; "Liveness 3D — temos evidências de que o rosto da selfie é um rosto real"; resultados automáticos, sem identificar o motor biométrico, a versão ou os limiares	Que quem apresentou o rosto foi a titular: não há relatório técnico (algoritmo, limiares, FAR/FRR, hash de integridade), nem log da sessão (IP, dispositivo, geolocalização, carimbo de cada etapa)
Selfie (Id. 205536493, Pág. 86)	Imagem avulsa, sem metadados, data, hora ou vínculo verificável com a sessão	Captura viva pela titular; selfie isolada não é biometria validada
RG (Id. 205536490, Pág. 83)	Fotografia de documento sobre fundo escuro, sem data ou origem	Que foi a titular quem o fotografou e enviou; o RG é dado obtível por terceiros
Extrato (Id. 205536491, Pág. 84)	Extrato sem nenhuma transação desde 25/07/2025	Autoria da abertura: prova apenas a inatividade da conta

Documento da Recorrida	O que é, de fato	O que não comprova
Contrato / termos de uso / aceite	Não foram juntados	Que a titular conheceu e aceitou as condições do serviço

Quadro 3 — Prova da Recorrida: natureza e limites

1. Telas do sistema interno não são prova da contratação. Os documentos de Ids. 205536488 e 205536492 são **registros unilaterais, produzidos pelo painel administrativo da própria Recorrida**, sem chancela de terceiro, sem fé pública e sem metadados que permitam verificar quando e por quem foram gerados. O art. 425, V, do CPC confere força a reproduções digitais atestadas pelo emitente como referentes ao caso concreto; telas de sistema que apenas exibem "aprovado" para etapas automáticas não suprem a prova do ato. Prova-se que o sistema da Recorrida registrou um resultado, não que a titular praticou o ato. A própria Recorrida o reconhece indiretamente: afirma que, "caso tenha ocorrido atuação indevida de terceiro na posse dos dados e da imagem da Autora", haveria fato de terceiro (Id. 205536487, Pág. 73), isto é, admite não ter certeza da regularidade que, em outro passo, afirma "categoricamente".

2. Não há contrato assinado nem aceite eletrônico. A Recorrida não juntou contrato de abertura, termos de uso, registro de aceite com data e hora ou comprovante de ciência dos termos pela titular. A conta é de um serviço financeiro, regido por contrato de adesão; sem instrumento ou aceite específico, não há prova de manifestação de vontade (art. 104 do CC; MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º, e Lei 14.063/2020 quanto à autenticação eletrônica). O precedente que a Recorrida invoca, do TJ-PR (Id. 205536487, Pág. 77), confirma o ponto: nele a instituição apresentou "documentação de contratação, **termo de adesão assinado e reconhecimento de firma em cartão autógrafo**", elementos que **aqui não existem**.

3. A cadeia de autenticação tem elo rompido. A Recorrente reconhece, com lealdade processual (como já o fizera na réplica, Id. 205585281, Pág. 90), que nome, CPF, data de nascimento, endereço e e-mail do cadastro coincidem com os seus. Tais dados, porém, são obteníveis por terceiros por vazamento ou proximidade, e a Recorrida não comprova ter exigido confirmação ativa de titularidade do e-mail. O **telefone** do cadastro, com final 8042, é **diverso** do que a Recorrente utiliza, (71) 98441-7275, como registra o log de assinatura da procuração (Id. 203480487, Pág. 14). Em fluxos de autoatendimento, o código de segurança de uso único segue ao

telefone informado; a Recorrida **não juntou** o log de envio e confirmação do código, nem o IP, dispositivo ou geolocalização da sessão, que estão em seu poder exclusivo.

4. Selfie e RG não valem por si. A sentença acolheu, como "validação biométrica", uma imagem avulsa e a indicação textual de "score 95" e de "evidências de liveness", extraídas da tela da própria ré. Sem o relatório técnico do motor biométrico e sem o registro da sessão, não é possível aferir se a captura foi viva, de quem partiu e por qual dispositivo; sistemas de liveness reduzem, mas não eliminam, o risco de fraude, e é por isso que o ônus de demonstrá-lo com elementos técnicos recai sobre quem os opera. Perícia ou exibição de documentos não podem ser requeridas no rito dos Juizados (art. 35, IV, da Lei 9.099/95); a lacuna probatória da Recorrida opera, portanto, **como fundamento de mérito**: sob a inversão do ônus, quem detém a prova técnica e não a traz suporta o resultado.

5. A sentença não indicou o que, nos autos, supriria essas lacunas. Limitou-se a afirmar que foram apresentados "elementos relativos ao procedimento de abertura". Elementos não são prova da autoria; a distinção entre ambos é o que o recurso devolve à Turma.

Consequência processual: a prova da Recorrida se resume a telas internas e imagens avulsas, sem contrato, aceite, log ou relatório técnico; não se desincumbiu do ônus do art. 373, II, do CPC, e deve ser reconhecida a inexistência da relação jurídica.

IV.3 — DO ENCERRAMENTO DA CONTA: PEDIDO A QUE A RECORRIDA NÃO SE OPÔS

Ainda que a Turma mantivesse a improcedência quanto à inexistência da relação, a sentença não poderia ter rejeitado o pedido de **encerramento da conta e de exclusão do vínculo**. A Recorrida declarou que "**não se opõe ao encerramento cadastral** da referida conta, tendo em vista a manifestação de desinteresse da Autora em manter o relacionamento", tratando-se de "conta inativa, cujo encerramento pode ser procedido administrativamente sem qualquer prejuízo" (Id. 205536487, Pág. 73). **Não há lide** sobre esse pedido: a ré concordou. A concordância da ré com o pedido equivale ao reconhecimento de sua procedência (art. 487, III, "a", do CPC [VERIFICAR ANTES DE PROTOCOLAR]) e impunha, no mínimo, a determinação de encerramento da conta e de atualização do cadastro no CCS/Registrato, com a manutenção do registro apenas dos dados cuja guarda decorra de obrigação legal. A

sentença omitiu-se sobre essa concordância e julgou improcedente também esse capítulo, o que deve ser reformado.

Consequência processual: reforma para determinar o encerramento definitivo da conta e a atualização do vínculo no CCS/Registrato, com prazo e multa para o cumprimento.

IV.4 — DO DANO MORAL, PRESUMIDO NA ABERTURA DE CONTA SEM CONSENTIMENTO

A sentença afirmou que "a mera existência do vínculo cadastral no Registrato, desacompanhada de repercussão concreta, não configura dano moral". Reconhecida a inexistência de manifestação de vontade da titular (tópicos IV.1 e IV.2), o dano é **presumido**: a constituição, em nome do consumidor e à sua revelia, de uma relação financeira registrada em cadastro oficial do sistema financeiro, com o uso de seus dados pessoais, viola direitos da personalidade (art. 5º, X, da CF/88), o direito à proteção de dados (art. 5º, LXXIX) e a LGPD (arts. 42 e 46), e independe de prejuízo patrimonial, negatização ou movimentação da conta, que seriam danos diversos e ulteriores. A responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC; Súmula 479/STJ).

Parâmetros. (a) **REsp 2.201.694/SP (Doc. 2)**: a Terceira Turma do STJ, por maioria (Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi; j. 05/08/2025; DJEN 15/08/2025), assentou que o gestor de banco de dados que disponibiliza indevidamente dados do cadastrado "deve responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado, **que são presumidos, diante da forte sensação de insegurança por ele experimentada**" (ementa, item 4), e fixou **R\$ 11.000,00**. O caso tem objeto próprio (birô de crédito) e é invocado como parâmetro do dano presumido por tratamento indevido de dados e da ordem de grandeza da compensação. (b) **Sentença no processo nº 0022386-55.2026.8.05.0080 (5ª VSJ de Feira de Santana/BA — Antonieta Freitas Mota × Dock Instituição de Pagamento S.A.) (Doc. 3)**: conta de pagamento aberta sem prova de contratação, **sem negatização e sem prejuízo material alegado**; a sentença, homologada pela Juíza de Direito, reconheceu "dano *in re ipsa*, decorrente da própria constituição e manutenção, à revelia da titular, de relacionamento inserido em cadastro oficial do sistema financeiro nacional", "dispensando-se a comprovação de prejuízo patrimonial específico", e fixou **R\$ 5.000,00**. É decisão de primeiro grau, sem eficácia vinculante, trazida como parâmetro de razoabilidade em hipótese fática idêntica, incluindo a inatividade da conta.

Os precedentes da Recorrida. O REsp 2.271.604/RS (Id. 205536487, Pág. 75) trata do compartilhamento no SCR de informação de **consumidor inadimplente**, com **autorização contratual expressa**; a Recorrida não provou autorização alguma. O acórdão da Quarta Turma Recursal (Alelo, proc. 0030435-07.2021.8.05.0001) trata de **cobrança indevida** sem inscrição, em relação contratual existente. Nenhum enfrenta a hipótese em que **a própria relação foi constituída sem manifestação de vontade da titular**.

Consequência processual: constatada a ausência de contratação, o dano moral é presumido e independe da movimentação da conta; impõe-se a reforma do capítulo e o arbitramento da indenização (IV.6).

IV.5 — DO DESVIO PRODUTIVO (SUBSIDIÁRIO)

A sentença rejeitou o pedido autônomo por entender "insuficiente, para tanto, a simples tentativa de solução administrativa seguida do ajuizamento". A Recorrente buscou a solução administrativa (requerimento juntado com a inicial, Id. 203480490) e, sem resposta, ajuizou a ação, compareceu à audiência e acompanhou o processo. Ainda que a Turma entenda insuficiente a prova para a indenização autônoma, requer que o tempo despendido seja considerado **na quantificação do dano moral** como circunstância agravante, nos termos da Súmula 30 da Turma Recursal do TJBA, invocada na inicial [VERIFICAR ANTES DE PROTOCOLAR a redação da súmula].

IV.6 — DO ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS

Os valores da inicial, **R\$ 8.000,00** (danos morais) e **R\$ 2.000,00** (desvio produtivo), totalizando **R\$ 10.000,00**, são mantidos, por proporcionais à extensão do dano (art. 944 do CC). Situam-se **entre** o valor fixado em primeiro grau em caso idêntico (R\$ 5.000,00) e o fixado pelo STJ em caso de dano presumido por tratamento indevido de dados (R\$ 11.000,00):

Parâmetro	Natureza da lesão	Exigiu negativação?	Valor
REsp 2.201.694/SP (3ª T., STJ, 2025)	Dados pessoais disponibilizados indevidamente (dano presumido)	Não	R\$ 11.000,00
Proc. 0022386-55.2026.8.05.0080 (JEC Feira de Santana/BA, 2026)	Conta aberta sem prova de contratação, registrada no CCS, sem movimentação alegada	Não	R\$ 5.000,00

Parâmetro	Natureza da lesão	Exigiu negativação?	Valor
Pedido da Recorrente (inicial)	Conta aberta sem consentimento, ativa desde 25/07/2025	—	R\$ 8.000,00 + R\$ 2.000,00

Quadro 4 — Parâmetros de arbitramento

Caso a Turma não acolha os valores integrais, requer-se o **arbitramento pelo próprio Colegiado**, dentro do limite do pedido (R\$ 10.000,00), em valor **não inferior a R\$ 5.000,00**. Sobre o valor incidem juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) ou, subsidiariamente, desde a citação, e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), observado, para os períodos a partir de 30/08/2024, o art. 406 do CC, com a redação da Lei 14.905/2024.

V — PREQUESTIONAMENTO

Para fins de eventual Recurso Extraordinário (art. 102, III, da CF/88) e de pedido de uniformização de jurisprudência, ficam prequestionados os arts. 5º, X, XXXV, LXXIV e LXXIX, da CF/88; os arts. 6º, VIII, e 14 do CDC; a Súmula 479/STJ; os arts. 42 e 46 da Lei 13.709/2018; os arts. 373 e 487 do CPC e os arts. 98 e 99 do CPC. Registra-se a divergência, quanto ao dano presumido na abertura de conta sem prova de contratação e sem movimentação, entre a sentença de Feira de Santana/BA (Doc. 3), que o reconhece, e decisões que o negam, a justificar, se necessário, a uniformização.

VI — PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Recorrente:

- O **recebimento do recurso** com a **concessão da gratuidade da justiça**, dispensado o preparo (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95; arts. 98 e 99 do CPC), à vista da declaração de hipossuficiência e do Histórico de Créditos do INSS (Doc. 1); subsidiariamente, a intimação para complementação da prova (art. 99, § 2º, do CPC) e, em último caso, prazo para recolhimento, sem deserção;
- O **conhecimento e provimento do recurso** para reformar a sentença de Id. 206952353 e **declarar a inexistência da relação jurídica** relativa à conta nº 96210440-2, por ausência de prova de manifestação de vontade da titular, com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC; art. 373, § 1º, do CPC);
- A **determinação de encerramento definitivo da conta** e de atualização do vínculo no CCS/Registrato, em prazo razoável e sob multa diária, ressalvada a

guarda de dados exigida por lei; **ainda que mantida a improcedência quanto à inexistência**, que se acolha o encerramento, ante a concordância expressa da Recorrida (Id. 205536487, Pág. 73);

- d) A **condenação da Recorrida** ao pagamento de **R\$ 8.000,00 a título de danos morais** e **R\$ 2.000,00 a título de desvio produtivo**, valores da inicial, com juros e correção na forma do tópico IV.6;
- e) Subsidiariamente, o **arbitramento judicial** dos danos morais pela Turma, em valor **não inferior a R\$ 5.000,00**, dentro do limite do pedido, tomando-se por parâmetro o REsp 2.201.694/SP (R\$ 11.000,00) e a sentença do processo nº 0022386-55.2026.8.05.0080 (R\$ 5.000,00);
- f) A ausência de condenação da Recorrente em custas e honorários, por ser beneficiária da gratuidade, e a condenação da Recorrida na sucumbência recursal, se vencida (art. 55 da Lei 9.099/95);
- g) Que as intimações sejam feitas em nome do advogado **CLEYTON DA SILVA BARBOSA, OAB/MS 17.311 e OAB/BA 92.148**.

Documentos anexos: Doc. 1 — Histórico de Créditos do INSS da Recorrente (NB 158.754.955-4, emitido em 04/09/2026); Doc. 2 — Acórdão do REsp 2.201.694/SP (STJ); Doc. 3 — Sentença do processo nº 0022386-55.2026.8.05.0080 (5ª VSJ de Feira de Santana/BA).

Nestes termos, pede deferimento.

Salvador/BA, ____ de outubro de 2026.

CLEYTON DA SILVA BARBOSA
OAB/MS 17.311 — OAB/BA 92.148